

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Gratificações e Adicionais (arts. 61 a 76 da Lei nº 8.112/1990)

A Lei 8.112 trata, entre outros aspectos, das **gratificações e adicionais concedidos aos servidores públicos**, especialmente no trecho que vai do artigo 61 ao artigo 76.

Dentre essas gratificações, uma das mais conhecidas é a **gratificação natalina**, abordada no artigo 63. Essa gratificação corresponde a **1/12 avos da remuneração a que o servidor tiver direito no mês de dezembro, para cada mês de exercício ao longo do ano**.

É importante destacar que essa remuneração considerada em dezembro inclui todo o contracheque do servidor, ou seja, não se trata apenas do vencimento básico.

Suponha que um servidor, no mês de dezembro, tenha direito a uma remuneração total de 15 mil reais. Caso ele tenha entrado em exercício apenas em março, o cálculo levará em conta 10 meses de efetivo exercício: de março a dezembro.

O valor mensal correspondente a 1/12 da remuneração de dezembro seria 15 mil dividido por 12, resultando em 1.250 reais. Multiplicando esse valor pelos 10 meses de exercício, chega-se a uma gratificação natalina de 12.500 reais para aquele ano.

A legislação ainda estabelece que **frações iguais ou superiores a 15 dias de exercício em um determinado mês são consideradas como mês integral para fins desse cálculo**.

Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

Assim, se o servidor tiver começado suas atividades no dia 10 de março, ele terá cumprido mais de 15 dias em exercício naquele mês, o que garante a contagem de março como mês integral.

No entanto, se o início do exercício tiver ocorrido no dia 20 de março, ele terá trabalhado apenas 11 ou 12 dias, o que é inferior ao limite estabelecido. Nesse caso, março não será contabilizado, e o cálculo da gratificação natalina será feito com base em nove meses, de abril a dezembro. Multiplicando 1.250 reais por nove, o resultado será uma gratificação de 11.250 reais.

Esse critério reforça a importância da data de entrada em exercício para a definição do valor da gratificação natalina, que é diretamente proporcional ao número de meses trabalhados no ano, considerando a remuneração de dezembro como base.

A gratificação natalina deve ser paga ao servidor público até o dia 20 de dezembro de cada ano, sendo esse o prazo limite, embora possa ser adiantada se houver disponibilidade.

Art. 64. A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano.

Um ponto relevante é que essa gratificação **não será considerada para o cálculo de nenhuma outra vantagem pecuniária**. Isso significa que, mesmo que o valor da gratificação natalina componha um contracheque mais robusto em dezembro, ele não deve ser incluído como base para o cálculo de adicionais ou outras gratificações que utilizem a remuneração como referência.

Art. 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Por exemplo, suponha que no contracheque de dezembro o servidor tenha recebido 10 mil reais de vencimento e 5 mil reais de gratificação de função, totalizando 15 mil reais. Esse valor será utilizado para calcular a gratificação natalina daquele ano.

No entanto, se no mês seguinte houver o pagamento de um adicional baseado em 20% da remuneração, esse cálculo deve considerar apenas os componentes permanentes da remuneração, como vencimentos e outras gratificações habituais, excluindo a gratificação natalina.

O artigo 68 trata dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Os servidores que desempenham suas funções em ambientes insalubres, ou em contato constante com agentes tóxicos, radioativos ou situações que representem risco à vida, têm direito a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Contudo, se o servidor tiver direito tanto ao adicional de insalubridade quanto ao de periculosidade, deverá optar por apenas um deles, pois a acumulação não é permitida. Além disso, esse direito não é permanente: ele cessa no momento em que as condições de risco ou insalubridade forem eliminadas.

Ou seja, se o ambiente de trabalho for ajustado e deixar de ser perigoso ou insalubre, o pagamento do adicional correspondente também é encerrado.

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

No artigo 69, a norma determina que a administração pública deve manter um controle constante sobre as atividades exercidas em locais ou operações consideradas penosas, insalubres ou perigosas.

Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Isso quer dizer que, além de pagar os adicionais devidos, o órgão público tem a responsabilidade de zelar continuamente pela segurança e saúde dos seus servidores, monitorando e tomando medidas preventivas e corretivas sempre que necessário.

Outro ponto relevante refere-se às servidoras gestantes ou lactantes. Elas devem ser **afastadas de qualquer atividade ou local que envolva risco, insalubridade ou condições penosas durante o período de gestação e lactação.**

Isso não significa que serão afastadas completamente do serviço, mas sim que deverão ser realocadas para funções e ambientes salubres e seguros, onde possam exercer suas atividades sem prejuízo à sua saúde ou à do bebê. O afastamento, portanto, é apenas do ambiente nocivo, garantindo a continuidade do trabalho em condições apropriadas.

O artigo 73 da Lei 8.112 trata do chamado **serviço extraordinário**, que corresponde às **horas extras realizadas pelos servidores públicos**. A norma estabelece que esse tipo de serviço será remunerado com um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal de trabalho.

Por exemplo, se a hora normal de um servidor vale 100 reais, a hora extra deve ser paga por, no mínimo, 150 reais, ou seja, o valor habitual acrescido da metade.

Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

No entanto, o artigo 74 delimita que esse serviço extraordinário **só é permitido para atender a situações excepcionais e temporárias**. Ou seja, a realização de horas extras deve ser algo esporádico, ligado a demandas que fogem à rotina habitual de trabalho. O servidor não pode realizar horas extras com frequência constante, como se fosse parte integrante de sua jornada regular.

Além disso, a legislação impõe um limite claro: o máximo permitido é de duas horas extraordinárias por jornada diária de trabalho. Considerando que a jornada regular do servidor varia entre seis e oito horas diárias, o acréscimo extraordinário não pode ultrapassar esse teto de duas horas a mais por dia.

Art. 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.

Já o artigo 76 trata do **adicional de férias**. O servidor público, ao entrar em período de férias, tem direito a receber automaticamente um adicional equivalente a **um terço de sua remuneração**, sem a necessidade de solicitar esse benefício.

Se a remuneração mensal do servidor for de 10 mil reais, ele receberá, antes de iniciar as férias, um adicional de aproximadamente 3.333 reais, totalizando 13.333 reais naquele mês.

Esse valor extra tem o objetivo de proporcionar ao servidor uma condição financeira mais confortável durante o período de descanso, permitindo, por exemplo, que ele possa viajar ou usufruir de suas férias com mais tranquilidade.

Caso o servidor exerça função de **direção, chefia ou assessoramento, ou ainda ocupe um cargo em comissão, as vantagens decorrentes dessas funções também são incluídas no cálculo do adicional de férias**.

Isso significa que, se além do vencimento base de 10 mil reais, o servidor recebe mais 5 mil reais de gratificação de função, a remuneração total utilizada como base será de 15 mil reais.

Assim, o terço de férias será calculado sobre esse valor global, resultando em um adicional de 5 mil reais. Portanto, ao sair de férias, esse servidor receberá um total de 20 mil reais, somando remuneração e o adicional correspondente.

Art. 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.

Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.

O artigo 76-A da Lei 8.112 estabelece a **gratificação por encargo de curso ou concurso**, devida ao servidor que, em **caráter eventual**, desempenhar determinadas atividades relacionadas a cursos de formação ou à realização de concursos públicos.

Esse caráter eventual significa que tais atividades não fazem parte das atribuições permanentes do cargo ocupado pelo servidor, ou seja, não são funções que ele exerce de forma contínua ou habitual no seu dia a dia.

Essa gratificação é destinada, por exemplo, ao servidor que atua como instrutor em cursos de formação, capacitação ou treinamento promovidos no âmbito da administração pública federal. Isso inclui a condução de palestras e a participação como orientador em programas educacionais internos.

Ainda nesse contexto, se o servidor participar de atividades ligadas à realização de concursos públicos, também terá direito à gratificação. Isso abrange diversas funções, como fazer parte de bancas examinadoras, integrar comissões responsáveis por exames orais, análise de currículos, correção de provas discursivas, elaboração de questões e julgamento de recursos interpostos pelos candidatos.

Além disso, o servidor que colaborar com a logística envolvida na preparação e execução de concursos também poderá receber essa gratificação.

Essa participação pode se dar nas etapas de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação dos resultados, inclusive em tarefas como o transporte de provas e a organização dos locais de aplicação, desde que essas atividades não estejam entre suas atribuições regulares no cargo efetivo.



Fique ligado!

Esse é um ponto essencial: **o pagamento da gratificação só é devido se as ações desempenhadas não fizerem parte das responsabilidades permanentes do servidor.**

Por fim, também têm direito à gratificação os servidores que atuarem na aplicação das provas, seja como fiscais, avaliadores ou supervisores.

Toda essa estrutura de atividades relacionadas a cursos e concursos, quando exercidas esporadicamente por servidores que não têm essas funções como parte de sua rotina profissional, justifica a concessão da gratificação por encargo de curso ou concurso, conforme previsto na legislação.

O parágrafo segundo do artigo 76-A da Lei 8.112 estabelece uma condição essencial para o pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso: as atividades relacionadas a essa gratificação **devem ser realizadas sem prejuízo das atribuições do cargo ocupado pelo servidor.**

Isso significa que o servidor só terá direito à gratificação se conseguir desempenhar essas atividades adicionais sem deixar de cumprir as responsabilidades do seu cargo efetivo.

Por exemplo, se um servidor for convocado para participar da organização de um concurso público e, para isso, tiver que se afastar das suas funções normais no cargo, ele não terá direito à gratificação.

A lógica é clara: essa gratificação se destina a remunerar um esforço extra, algo que o servidor realiza além das suas tarefas regulares. Se ele deixar de cumprir suas atribuições principais para se dedicar à atividade adicional, essa compensação extra não se justifica.

Assim, a regra é que o servidor desempenhe as atividades relativas a curso ou concurso fora do seu horário normal de trabalho. Se ele trabalha pela manhã e à tarde, por exemplo, deverá exercer essas atividades à noite, fora do expediente habitual. No entanto, há casos em que essas funções extras são desempenhadas durante a jornada regular.

Nesses casos, para que o servidor continue tendo direito à gratificação, ele deverá compensar posteriormente a carga horária não cumprida no exercício das suas atribuições originais. Essa compensação deve seguir o que está previsto no parágrafo quarto do artigo 98 da mesma lei, que estabelece o prazo máximo de um ano para a realização dessa compensação.

Além disso, o parágrafo terceiro determina que **essa gratificação não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor, independentemente do valor recebido**. Isso significa que ela tem natureza transitória e, portanto, não será considerada para efeitos de aposentadoria, pensão ou qualquer outra vantagem pecuniária.

Mesmo que o servidor acumule altos valores com essa gratificação ao longo do tempo, esses valores não serão computados para calcular proventos de aposentadoria nem pensões, nem tampouco servirão como base para cálculo de outras vantagens remuneratórias.

Trata-se, portanto, de uma gratificação com natureza exclusivamente eventual e compensatória, limitada à atividade específica para a qual foi concedida.

Art. 76-A. A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual:

I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal;

II - participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos;

III - participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes;

IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades

§ 1º Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

I - o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida;

II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais;

III - o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal:

a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de atividades previstas nos incisos I e II do caput deste artigo;

b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de atividade prevista nos incisos III e IV do caput deste artigo.

§ 2º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do § 4º do art. 98 desta Lei.

§ 3º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.

Resumo

1. Gratificação Natalina:

- Valor: Corresponde a 1/12 avos da remuneração de dezembro por mês de exercício no respectivo ano.
- Cálculo:

- Remuneração de dezembro $\div 12$ = valor mensal da gratificação.
- Multiplica-se esse valor pelo número de meses trabalhados.
- Contagem de meses:
 - Fração igual ou superior a 15 dias conta como mês integral.
 - Abaixo de 15 dias, o mês não é considerado.
- Prazo de pagamento: Até 20 de dezembro de cada ano.
- Vantagens pecuniárias: Não é considerada no cálculo de outras vantagens.

2. Adicionais de Insalubridade e Periculosidade:

- Direito: Servidores que trabalham com habitualidade em condições insalubres, perigosas ou com substâncias nocivas.
- Escolha: Não é permitido acumular os dois adicionais. O servidor deve optar por um deles.
- Cessaç o: O direito ao adicional termina com a elimina  o das condi  es de risco.
- Controle: A administra  o deve manter vigil ncia constante sobre essas atividades.
- Servidoras gestantes/lactantes:
 - Devem ser afastadas de locais penosos, insalubres ou perigosos.
 - Ser o realocadas, mas continuam trabalhando em fun  es compat veis.

3. Servi o Extraordin rio:

- Defini  o: Corresponde   hora extra.
- Remunera  o: M nimo de 50% a mais que o valor da hora normal.
- Regras de realiza  o:
 - S  permitido em situa  es excepcionais e tempor rias.
 - Limite de at  2 horas extras por jornada de trabalho.
 - A jornada ordin ria do servidor   de 6 a 8 horas di rias.

4. Adicional de F rias:

- Valor: Um ter o da remunera  o do per odo de f rias.
- Pagamento: Antecipado, sem necessidade de solicita  o.
- Considera  o de gratifica  es:
 - Gratifica  es de fun  o (como cargos de chefia ou comiss o) entram no c culo.
 - Exemplo: remunera  o de R\$ 15.000, o adicional ser  de R\$ 5.000 (1/3).

5. Gratifica  o por Encargo de Curso ou Concurso:

- Quando   devida:
 - Participa  o como instrutor em cursos de forma  o, capacita  o ou treinamento.
 - Atua  o em banca examinadora, corre  o de provas, elabora  o de quest es.
 - Participa  o na log stica de concursos (planejamento, transporte, execu  o).
 - Fiscaliza  o e aplica  o de provas.
- Condi  o:
 - Deve ser atividade eventual, fora das atribui  es permanentes do cargo.
 - Deve ser exercida sem preju zo das fun  es originais do cargo.
- Jornada de trabalho:

- Preferencialmente fora do expediente regular.
 - Se durante a jornada, exige compensação de carga horária (em até um ano).
 - Natureza da gratificação:
 - Não se incorpora ao salário ou vencimento.
 - Não entra no cálculo de aposentadoria, pensões ou outras vantagens.
-

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
